Abo- und Lizenzbedingungen Bambuddy Orders

https://get.bambuddy.cool/orders-terms-de.html

Diese Bedingungen gelten für das Abonnement von Bambuddy Orders, Starter und Pro. Bambuddy selbst ist freie Software unter der AGPL und kostet nichts. English version · Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung

§ 1 Anbieter, Vertragspartner, Geltungsbereich

(1) Anbieter der Software Bambuddy Orders ist Martin Ziegler, Warschauer Str. 12, 10243 Berlin, E-Mail support@bambuddy.cool (nachfolgend "Anbieter").

(2) Der Bestellvorgang wird von unserem Online-Wiederverkäufer Paddle.com durchgeführt. Paddle.com ist Merchant of Record für alle unsere Bestellungen: Paddle.com Market Limited, in den Vereinigten Staaten Paddle.com Inc. und in Kanada Paddle.com (Canada) Ltd. (nachfolgend "Paddle"). Paddle wird dadurch Verkäufer und Vertragspartner des Kunden für Bestellung, Zahlung, Rechnungstellung, Umsatzsteuer und Rückerstattung und beantwortet alle Anfragen dazu. Insoweit gelten die Käuferbedingungen von Paddle (Buyer Terms).

(3) Diese Bedingungen regeln den Inhalt des Abonnements und die Bedingungen, unter denen die Software genutzt werden darf. Bei Widersprüchen gehen für Bestellung und Zahlung die Käuferbedingungen von Paddle vor.

(4) **Nur für Unternehmer.** Das Abonnement richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, die einen Online-Shop im Rahmen ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit betreiben. Mit der Bestellung bestätigt der Kunde, als Unternehmer zu handeln.

(5) Abweichende Bedingungen des Kunden gelten nicht, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wird.

§ 2 Begriffsbestimmungen

Software ist das proprietäre Programm Bambuddy Orders des Anbieters in Form eines Container-Image, einschließlich Benutzeroberfläche, Dokumentation und Aktualisierungen.

Bambuddy ist die freie Software Bambuddy unter der GNU Affero General Public License. Bambuddy ist **nicht** Teil der Software.

Installation ist eine laufende Instanz der Software mit eigener Datenbank.

Shop ist ein Online-Shop des Kunden bei einem von der Software unterstützten Shopsystem.

Lizenzschlüssel ist die dem Kunden beim Kauf zugeordnete Zeichenfolge.

Lizenzdienst ist der Dienst des Anbieters, bei dem eine Installation aktiviert wird und ihren Lizenzstatus abruft.

Etsy-Gateway ist der Dienst des Anbieters, über den die Software mit Etsy verbunden wird (§ 6 Abs. 5).

Laufzeit ist der nach § 7 bezahlte Zeitraum.

§ 3 Gegenstand des Abonnements

(1) Das Abonnement umfasst für die Laufzeit:

a. das Recht, die Software auf **einer** Installation zu betreiben (§ 5),

b. den Bezug der Software und ihrer Aktualisierungen aus der Bezugsquelle des Anbieters,

c. Support im Umfang der Anlage A.

(2) Die Software übernimmt bezahlte Bestellungen aus dem Shop des Kunden, legt dafür Druckaufträge in Bambuddy an, verfolgt den Druck und meldet den Versand an den Shop zurück. Der Funktionsumfang im Einzelnen ergibt sich aus der Produktbeschreibung zum Zeitpunkt der Bestellung.

(3) Das Abonnement wird in zwei Ausführungen angeboten, die sich nach der Zahl der angebundenen Shops unterscheiden. Welche Ausführung welche Grenzen hat, ergibt sich aus der Produktbeschreibung im Bestellvorgang.

(4) Der Kunde betreibt die Software selbst, auf eigener Hardware oder eigenen Servern. Der Anbieter betreibt keine Installation für den Kunden und hat keinen Zugriff auf sie.

§ 4 Was das Abonnement nicht umfasst

(1) **Keine Rechte an Bambuddy.** Bambuddy ist freie Software und unabhängig von diesem Abonnement unentgeltlich verfügbar. Das Abonnement gewährt keine Rechte an Bambuddy und beschränkt keines der durch dessen Lizenz eingeräumten Rechte. Bambuddy ist Voraussetzung für den Betrieb der Software; die Mindestversion nennt die Dokumentation.

(2) Keine Zusage zu Diensten Dritter, insbesondere nicht zu den Schnittstellen, Bedingungen, Gebühren und der Verfügbarkeit des Shopsystems, der Drucker und ihrer Firmware. Ändern Dritte ihre Schnittstellen oder Bedingungen, kann eine Funktion entfallen oder ein Kanal nicht mehr angeboten werden.

(3) Keine Zusage, dass ein gemeldeter Fehler innerhalb einer bestimmten Frist behoben wird.

(4) Keine Verfügbarkeitsgarantie für den Lizenzdienst und das Etsy-Gateway. Die Folgen einer Nichtverfügbarkeit ergeben sich aus § 6 Abs. 3 und 5.

(5) Keine Buchhaltung, keine Rechnungsstellung gegenüber Käufern des Kunden und keine Bearbeitung von Zahlungen. Die Software übernimmt nur bereits bezahlte Bestellungen.

§ 5 Nutzungsrechte an der Software

(1) Der Kunde erhält für die Laufzeit ein einfaches, nicht ausschließliches und nicht übertragbares Recht, die Software auf einer Installation für seine eigenen Shops bestimmungsgemäß zu betreiben.

(2) Ohne vorherige Zustimmung des Anbieters ist untersagt:

a. die Software zu vervielfältigen, soweit das nicht für den bestimmungsgemäßen Betrieb und die Datensicherung erforderlich ist,

b. die Software, den Lizenzschlüssel oder den Zugang zur Bezugsquelle an Dritte weiterzugeben, zu vermieten oder öffentlich zugänglich zu machen,

c. die Software für Shops Dritter zu betreiben, insbesondere als Dienstleistung für andere Händler,

d. die Lizenzprüfung zu umgehen oder zu verändern,

e. die Software zu dekompilieren, zurückzuentwickeln oder zu verändern,

f. Urheber-, Lizenz- und Herkunftshinweise zu entfernen.

(3) Die zwingenden Rechte aus §§ 69d, 69e UrhG bleiben unberührt.

(4) Die Software ist ein eigenständiges Programm. Sie verbindet sich mit Bambuddy ausschließlich über dessen Programmierschnittstelle und enthält keinen Quelltext von Bambuddy.

§ 6 Lizenzschlüssel, Aktivierung, übermittelte Daten

(1) Der Kunde erhält den Lizenzschlüssel beim Kauf und aktiviert damit eine Installation. Ein Lizenzschlüssel gilt für eine Installation gleichzeitig. Zum Wechsel auf eine andere Installation gibt

der Kunde die bisherige in der Software frei ("Von dieser Installation entfernen") und aktiviert die neue.

(2) Die Software meldet sich bei der Aktivierung und danach etwa alle sechs Stunden beim Lizenzdienst. Übertragen werden ausschließlich: eine zufällige Installationskennung, bei der Aktivierung einmalig der Lizenzschlüssel, danach ein vom Lizenzdienst ausgegebenes Installationstoken, die Programmversion und die Domain des ersten angebundenen Shops. Der Lizenzschlüssel wird in der Installation nicht gespeichert. Außer über das Etsy-Gateway (Abs. 5) **werden Bestelldaten, Käuferdaten, Druckdaten und Zugangsdaten zum Shop oder zu Bambuddy nicht an den Anbieter übertragen.** Die Domain des Shops dient der Zuordnung von Supportanfragen und der Erkennung einer Nutzung entgegen § 5 Abs. 2.

(3) Ist der Lizenzdienst nicht erreichbar, übernimmt die Software nach der letzten erfolgreichen Prüfung noch sieben Tage lang neue Bestellungen.

(4) Die Software und ihre Updates werden aus der Bezugsquelle des Anbieters bezogen, die bei jedem Abruf den Lizenzschlüssel prüft.

(5) **Etsy.** Die Software verbindet sich über die Etsy-App des Anbieters mit Etsy; der Kunde gibt diese App für seinen Etsy-Shop frei. Etsy verlangt bei jeder Anfrage den Schlüssel der App, und dieser kann nicht mit der Software herausgegeben werden; die Verbindung läuft deshalb über das Etsy-Gateway. Das Etsy-Gateway leitet jede Anfrage der Installation mit dem Schlüssel der App an Etsy weiter und die Antwort von Etsy an die Installation zurück; es lässt nur die Anfragen zu, die die Software benötigt. Die Antworten von Etsy enthalten die Bestellungen mit den Käuferdaten, die Etsy liefert; das Etsy-Gateway leitet sie durch, ohne sie zu speichern. Es speichert je Lizenzschlüssel die Nummer jedes darüber erreichten Etsy-Shops und wann er zuerst und zuletzt genutzt wurde. Die Etsy-Zugangstoken des Kunden laufen bei ihrer Ausgabe und Erneuerung hindurch und werden dort nicht gespeichert. Ist das Etsy-Gateway nicht erreichbar, werden Etsy-Bestellungen übernommen, sobald es wieder erreichbar ist.

(6) Die Zugangsdaten zum Shop verbleiben verschlüsselt in der Installation des Kunden.

§ 7 Laufzeit, Verlängerung, Kündigung

(1) Die Laufzeit beträgt zwölf Monate ab Bereitstellung des Lizenzschlüssels.

(2) Der Vertrag verlängert sich um jeweils weitere zwölf Monate, wenn er nicht vor Ablauf der Laufzeit gekündigt wird.

(3) Die Kündigung erfolgt über das Käuferportal von Paddle, das in der Abonnementbestätigung verlinkt ist, über paddle.net oder in Textform an support@bambuddy.cool. Sie wird zum Ende der laufenden Laufzeit wirksam.

(4) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

§ 8 Wirkung des Laufzeitendes

(1) Mit dem Ende der Laufzeit übernimmt die Software **keine neuen Bestellungen** mehr. Sie weist auf jeder Seite darauf hin.

(2) **Nichts wird gesperrt oder gelöscht, was bereits da ist.** Bereits übernommene Bestellungen kann der Kunde weiter verfolgen, drucken lassen und als versendet melden. Bambuddy, die Drucker und die Daten in der Installation bleiben unberührt.

(3) Mit dem Ende der Laufzeit enden der Bezug von Aktualisierungen und der Support.

(4) Wird das Abonnement wieder aufgenommen, übernimmt die Software ab der nächsten Prüfung wieder neue Bestellungen.

§ 9 Sperre

(1) Der Anbieter kann einen Lizenzschlüssel sperren, wenn

a. der Lizenzschlüssel oder der Zugang zur Bezugsquelle entgegen § 5 Abs. 2 weitergegeben wurde,

b. die Software entgegen § 5 Abs. 2 Buchstabe c für Shops Dritter betrieben wird,

c. die Lizenzprüfung umgangen wurde,

d. die Zahlung zurückgebucht, erstattet oder nicht geleistet wurde.

(2) Außer im Fall des Absatzes 1 Buchstabe d und bei offensichtlichem Missbrauch setzt der Anbieter vor einer Sperre eine Frist von 14 Tagen zur Stellungnahme.

(3) Eine Sperre wirkt wie das Laufzeitende nach § 8 Abs. 1 und 2. Sie wird aufgehoben, sobald ihr Grund entfallen ist; die Aufhebung wirkt ab der nächsten Prüfung.

§ 10 Pflichten und Verantwortungsbereich des Kunden

(1) Betrieb, Hardware, Netzwerk, Datensicherung, Aktualisierung von Bambuddy und der Software sowie die Sicherheit der Installation liegen beim Kunden.

(2) **Shopsystem.** Soweit das Shopsystem es verlangt, legt der Kunde die App für die Anbindung in seinem Shopsystem selbst an; bei Etsy gibt er stattdessen die Etsy-App des Anbieters frei (§ 6 Abs. 5). Der Kunde ist für die erteilten Berechtigungen und die Einhaltung der Bedingungen seines Shopsystems verantwortlich.

(3) **Kontrolle der Aufträge.** Der Kunde prüft die von der Software angelegten Druckaufträge und Versandmeldungen in einem seinem Geschäft angemessenen Umfang. Die Software ist ein Hilfsmittel; die Verantwortung für die Erfüllung der Bestellungen gegenüber seinen Käufern trägt der Kunde.

(4) **Käuferdaten.** Für die Verarbeitung der Daten seiner Käufer in der Installation ist der Kunde datenschutzrechtlich verantwortlich. Die Software speichert zu einer Bestellung weder Namen noch E-Mail-Adresse noch Anschrift des Käufers, wohl aber Lieferland, Betrag und die Personalisierungsfelder der Bestellposition.

(5) **Druckbetrieb.** 3D-Drucker sind beheizte Maschinen mit beweglichen Teilen. Aufstellung, Betrieb, Beaufsichtigung und Brandschutz liegen ausschließlich beim Kunden. Die Software legt Druckaufträge an; sie ersetzt keine Beaufsichtigung.

§ 11 Preise, Zahlung, Steuern

(1) Es gelten die im Bestellvorgang bei Paddle angegebenen Preise. Zahlung, Rechnungstellung und Umsatzsteuer richten sich nach den Käuferbedingungen von Paddle als Verkäufer (§ 1 Abs. 2).

(2) Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer; innerhalb der Europäischen Union wird bei Vorlage einer gültigen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer im Reverse-Charge-Verfahren abgerechnet.

(3) **Erstattung.** Der Anbieter veranlasst die Erstattung des vollen Preises, wenn der Kunde innerhalb von 14 Tagen nach dem Erstkauf oder nach einer Verlängerungsabbuchung darum bittet, ohne Angabe von Gründen. Die Erstattung erfolgt durch Paddle; mit ihr wird der Lizenzschlüssel gesperrt (§ 9 Abs. 1 Buchstabe d).

§ 12 Mängel

(1) Der Anbieter stellt die Software in einer Fassung bereit, die im Wesentlichen der Produktbeschreibung entspricht, und hält sie während der Laufzeit durch Aktualisierungen in diesem Zustand.

(2) Mängel meldet der Kunde unter Beschreibung des Fehlerbildes. Der Anbieter beseitigt Mängel nach seiner Wahl durch eine Aktualisierung oder eine Umgehungslösung.

(3) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt zwölf Monate. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche nach § 13 Abs. 1.

(4) Keine Mängel sind Einschränkungen, die auf Änderungen des Shopsystems, der Drucker oder ihrer Firmware oder auf einer nicht unterstützten Version von Bambuddy beruhen (§ 4 Abs. 2). Der Anbieter bemüht sich, die Software solchen Änderungen anzupassen.

§ 13 Haftung

(1) Der Anbieter haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, nach dem Produkthaftungsgesetz und im Umfang einer übernommenen Garantie.

(2) Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Anbieter nur für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf, und der Höhe nach begrenzt auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden, höchstens auf das für die letzten zwölf Monate gezahlte Entgelt.

(3) Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen, insbesondere für entgangenen Gewinn, entgangene Umsätze und Ansprüche von Käufern des Kunden.

(4) Für den Verlust von Daten haftet der Anbieter nur in Höhe des Aufwands, der bei ordnungsgemäßer und regelmäßiger Datensicherung durch den Kunden für die Wiederherstellung angefallen wäre.

(5) Der Anbieter haftet nicht für Schäden aus dem Betrieb der Drucker (§ 10 Abs. 5) und nicht für Beeinträchtigungen durch Dienste Dritter (§ 4 Abs. 2).

(6) Die vorstehenden Beschränkungen gelten auch zugunsten der Erfüllungsgehilfen des Anbieters.

§ 14 Datenschutz

(1) Die Daten nach § 6 Abs. 2 verarbeitet der Anbieter als eigener Verantwortlicher zur Durchführung dieses Vertrages. Einzelheiten stehen in der Datenschutzerklärung unter https://bambuddy.cool/privacy-policy.html.

(2) Bindet der Kunde einen Etsy-Shop an, verarbeitet der Anbieter die Käuferdaten, die durch das Etsy-Gateway laufen (§ 6 Abs. 5), im Auftrag des Kunden. Hierfür ist die mit diesen Bedingungen veröffentlichte Vereinbarung des Anbieters zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO Bestandteil dieser Bedingungen.

(3) Übermittelt der Kunde im Support personenbezogene Daten — etwa in Protokollen oder Bildschirmfotos —, schließen die Parteien auf Verlangen eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO.

§ 15 Änderungen dieser Bedingungen

Der Anbieter kann diese Bedingungen mit Wirkung für die Zukunft ändern. Änderungen werden dem Kunden mindestens sechs Wochen vor ihrem Wirksamwerden in Textform mitgeteilt. Widerspricht der Kunde nicht bis zum Wirksamwerden, gelten die Änderungen als angenommen; hierauf wird in der Mitteilung gesondert hingewiesen. Im Fall des Widerspruchs kann jede Partei den Vertrag zum Wirksamwerden der Änderung kündigen.

§ 16 Schlussbestimmungen

(1) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

(2) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Berlin, sofern der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

(3) **Sprachfassungen.** Diese Bedingungen liegen in deutscher und englischer Fassung vor. Für Kunden mit Sitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ist die deutsche Fassung maßgeblich, für alle übrigen Kunden die englische.

(4) Erklärungen nach diesen Bedingungen bedürfen der Textform.

Anlage A — Supportumfang

Kanal.

- Fragen zur Nutzung der Software und Fehler: der öffentliche Issue-Tracker des Bambuddy-Projekts, https://github.com/maziggy/bambuddy/issues, mit dem Hinweis, dass die Anfrage Bambuddy Orders betrifft. Anfragen dort sind öffentlich; der Kunde darf dort weder den Lizenzschlüssel noch Bestell- oder Käuferdaten oder andere vertrauliche Daten angeben.
- Lizenzschlüssel, Abonnement und Erstattungen: per E-Mail an support@bambuddy.cool.
- Telefon, Chat und Fernzugriff auf Systeme des Kunden sind nicht Bestandteil des Abonnements.

Servicezeiten. Montag bis Freitag, 09:00 bis 17:00 Uhr MEZ/MESZ, ausgenommen die gesetzlichen Feiertage am Sitz des Anbieters.

Reaktionszeit. In der Regel am nächsten Werktag, spätestens innerhalb von zwei Werktagen nach Eingang innerhalb der Servicezeiten. Zugesagt ist eine Reaktion, nicht die Behebung.

Abwesenheit. Der Anbieter kann die Reaktionszeit für insgesamt bis zu 15 Werktage im Kalenderjahr aussetzen. Planbare Abwesenheiten kündigt er mindestens sieben Tage im Voraus per E-Mail an, unvorhergesehene unverzüglich.

Enthalten. Einrichtung der Software und der Anbindung an Shop und Bambuddy nach der Dokumentation; Fehler der Software; Aktualisierungen; Lizenzschlüssel und Wechsel der Installation.

Nicht enthalten. Bambuddy selbst, soweit der Fehler nicht durch die Software verursacht ist (Fehler in Bambuddy werden im öffentlichen Projekt behandelt); Einrichtung und Gestaltung des Shops; Drucker, Firmware und Druckergebnisse; Server, Docker, Netzwerk und Internetanbindung des Kunden; Beratung zu Versand, Steuern und Recht des Shopbetriebs.

Sprachen. Deutsch und Englisch.

Stand: 11. November 2026